

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066045-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: ROSELI RIBEIRO TRINDADE LO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDENCIÁRIO. RGPS. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DIRETAMENTE SOBRE O VALOR DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/94 E ART. 16 DA RESOLUÇÃO CJF 822/2023. CONTRATO APRESENTADO DE FORMA TEMPESTIVA. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO COM TERMO DE CONSENTIMENTO ATUAL DA PARTE AUTORA NÃO ENCONTRA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, NO CASO CONCRETO, QUE INDIQUEM RAZOABILIDADE NA DETERMINAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O DESTAQUE DA VERBA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024.

5066045-86.2024.4.02.5101

510014408045 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066045-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: ROSELI RIBEIRO TRINDADE LO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso de medida cautelar de urgência, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.259/2001 c/c art. 20 do RITRRJ, interposto por ROSELI RIBEIRO TRINDADE LO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª VF de São Gonçalo, no processo 5007510-53.2023.4.02.5117/RJ, evento 88, DESPADEC1:

(...)

1. Reitere-se a intimação da APSADJ/CEAB, por acesso eletrônico, para cumprimento no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa.

2. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, dê-se ciência à autora/exequente

3. Para fins de destaque de honorários contratuais (instrumento extrajudicial, evento 71, item 2), é necessária a juntada de declaração assinada pela própria autora/exequente da sua não oposição - com data posterior ao trânsito em julgado - para verificar se há litígio entre patrono e constituinte ou alguma razão plausível para que não seja deferido - ex: pagamento extrajudicial antecipado parcial da verba honorária. Intime-se o patrono(a) para ciência no prazo de 10 dias. .

3. Intime-se o INSS para que informe, em até 30 (trinta) dias a este Juízo os valores a serem requisitados por RPV, conforme consta do acordo homologado por sentença por este juízo, em conformidade com o Enunciado 52 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

4. Com o valor da RPV, expeça-se a requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais somente se apresentada a declaração mencionada no item 3, observando-se o disposto na Resolução do CJF vigente à época, intimando-se as partes para ciência do ofício requisitório de pagamento, com prazo de 5 dias (art. 218, § 1º, CPC), além do MPF.

5. Não havendo discordância quanto ao valor da condenação, nem impugnação ao ofício requisitório expedido, voltem-me para o envio do ofício requisitório ao TRF/2, para pagamento. Em seguida, a Secretaria procederá ao sobrestamento do feito até a comunicação do/s depósito/s.

6. No caso de eventual impugnação dos cálculos ou do cadastramento da RPV, deverá a parte indicar e demonstrar, de maneira precisa, onde houve o equívoco, não sendo admitida qualquer impugnação genérica.

7. Na hipótese de isenção de imposto de renda, a parte deverá comunicá-la à instituição bancária quando do levantamento, a fim de evitar a retenção de valores.

8. Com a liberação do pagamento dos requisitórios, dê-se vista à autora/exequente.

9. Após, venham os autos conclusos extinção do cumprimento de sentença.

(...)

2. Sustenta a recorrente - evento 1, AGRAVO1:

(...)

O presente agravo de instrumento combate decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara 03ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Gonçalo, que criou uma situação inexistente na legislação, quanto a apresentar um termo de concordância da parte atinente a não oposição do destaque de honorários, viola frontalmente o estatuto da advocacia e o melhor direito aplicado ao caso. Vale conferir os principais trechos pertinentes:

(...)

Inicialmente, é importante destacar que o Novo Código de Processo Civil alterou a sistemática de pagamentos dos valores atrasados devidos pela Fazenda Pública, confirmando a tendência de alterações anteriores ao processo de execução, e passou a adotar o procedimento de cumprimento de sentença. Além disso, existe a possibilidade da reserva de honorários contratuais por parte do Autor da ação, sem necessidade de ajuizamento de novo processo da mesma natureza.

Nesse sentido, a parte Autora juntou o contrato de honorários advocatícios, antes da expedição de requisitório, a fim de que solicitar destaque dos honorários contratuais no montante de 30% do valor principal.

Todavia, em sede da decisão atacada, o N. Magistrado criou o seguinte obstáculo para expedição de destaque de honorários "3. Para fins de destaque de honorários contratuais (instrumento extrajudicial, evento 71, item 2), é necessária a juntada de declaração assinada pela própria autora/exequente da sua não oposição - com data posterior ao trânsito em julgado - para verificar se há litígio entre patrono e constituinte ou alguma razão plausível para que não seja deferido - ex: pagamento extrajudicial antecipado parcial da verba honorária. Intime-se o patrono(a) para ciência no prazo de 10 dias."

A referida exigência além de ilegal, viola o estatuto da advocacia e o livre convencimento das partes pactuarem com seus patronos, tal exigência viola o entendimento do STJ e os precedentes desse Egrégio Tribunal Regional Federal, cumpre destacar que o juízo singular criou uma regra própria e está aplicando para todos os casos similares, no entanto, tão atitude deve ser rechaçada pelo Tribunal dando ordem ao juízo singular para não proceder desta forma, pois obstaculiza o recebimento de honorários pelos causídicos e afronta entendimentos consolidados nas cortes superiores.

(...)

3. Ao final, requer:

(...)

Ante todo exposto REQUER:

I - Que o presente Agravo de instrumento seja recebido em seus regulares efeitos ante ao seu cabimento e tempestividade, nos termos do artigo 1.003, § 5º e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil;

II - Que sejam os Agravados intimados, para que querendo, apresentem suas contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.003, §5º do CPC;

III - Ao final que seja dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão atacada, sendo garantidas as prerrogativas profissionais estabelecidas no Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), a fim de que seja conhecido e provido o recurso, possibilitando a retenção das verbas honorárias contratuais em favor do advogado Dr. Lívio da Costa Dantas, inscrito na OAB/RJ 196.565;

IV - Que sejam os Agravados condenados a arcarem com as custas processuais, bem como com os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados com base no artigo 85 do CPC

(...)

4. Decisão admitindo o recurso e concedendo prazo para defesa ao INSS, no evento 3, DESPADEC1.

VOTO

5. Admitido o recurso, no mérito, entendo que assiste razão ao recorrente.

6. Em relação à questão debatida neste mandado de segurança, a Lei nº 8.906/94, sem seu artigo 22, §4º, assim prevê:

*§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, **o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.***

(grifo nosso).

7. No mesmo sentido a Resolução CJF 822/2023, em seu artigo 16:

Art. 16. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da elaboração da requisição de pagamento.

7. No caso concreto, analisando o processo de origem, verifico que o patrono da parte autora fez juntar no processo 5007510-53.2023.4.02.5117/RJ, evento 71, CONHON2, portanto antes da expedição do ofício requisitório, o contrato de honorários no qual consta, expressamente:

Cláusula 2ª. Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados (honorários), o Contratante pagará ao Contratado a importância de 30% sobre os valores em atraso desde a DER (Data de Entrada do Requerimento), o contratante se compromete, ainda, a pagar o valor ao final da demanda **PRIMEIRA REMUNERAÇÃO INTEGRAL**, que deverá ser pago **IMEDIATAMENTE** na concessão do benefício, além disso, fica desde já combinado que em caso de deferimento de liminar o contratante se compromete a repassar 30% do valor recebido até a sentença.

• § 1º. Os honorários serão pagos por desconto do valor do crédito da ação ou por transferência bancária na conta do CONTRATADO, AG. 0543-6, conta corrente 0214397-6, Banco Bradesco, CPF. 055.707.307-37 (PIX).

8. Não há nos autos qualquer menção da parte autora acerca de eventual antecipação do pagamento dos honorários, sendo ônus a recair sobre a própria parte, como se infere da leitura do §4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, acima reproduzido.

9. Não cabe ao juízo de origem, no entender desta Relatora, criar requisito não previsto em lei para destaque da verba honorária, sem que haja razoabilidade para tanto.

10. Dito isso, entendo que o recurso deve ser provido para determinar o destaque da verba honorária dos valores a serem quitados pelo INSS na via judicial, até o limite de 30%, como previsto nos dispositivos acima indicados.

11. Sem custas e honorários.

12. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

13. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.